УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ
Индивидуального предпринимателя
Манько А.Е.
№ 2 от 09.08.2021

В редакции от 15.10.2024, согласно
решения индивидуального
предпринимателя Манько А.Е
№ 4 от 15.10.2024

г. Гомель 09.08.2021

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
о платных услугах в сфере психологической помощи

Настоящий публичный договор о платных услугах в сфере психологической помощи (далее – «Договор») определяет порядок оказания платных услуг в сфере психологической помощи (далее Услуги), а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Индивидуальным предпринимателем Анной Евгеньевной Манько, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 05.08.2021 № 791290674, и физическим лицом, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение о заключении настоящего Договора (далее – «Заказчик»), вместе именуемые «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные услуги в сфере оказания психологической помощи, а Заказчик производит их оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Виды психологической помощи регламентируются Законом Республики Беларусь № 153-З от 1 июля 2010 г. «Об оказании психологической помощи» и могут включать в себя: психологическое консультирование, психологическую коррекцию, психологическую профилактику, психологическое просвещение.

1.3. В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь № 153-З от 1 июля 2010 г. «Об оказании психологической помощи», психологическая помощь оказывается анонимно только совершеннолетним Заказчикам и только в очной форме.

1.4. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим Договором Услуги лично.

1.5. Услуги оказываются по адресу: 246020, г. Гомель, ул. Сосновая,18 или с использование средств электронной видео связи.

1.6. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор публичной оферты и в иную информацию на Сайте, в связи с чем Заказчик обязуется перед получением Услуг ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информации. Адрес действующей редакции Договора в сети интернет: jasvami.by

1.7. Психологическая помощь гражданину оказывается с его согласия, а несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет - также с согласия одного из законных представителей

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор является Публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию платных Услуг в сфере психологической помощи (психологическое консультирование, психологическая коррекция, психологическая профилактика, психологическая диагностика) в отношении неопределенного круга лиц, обратившихся за указанными Услугами.

2.2. Психологическая помощь гражданину оказывается с его согласия, а несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет - также с согласия одного из законных представителей.

2.3. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя по адресу: jasvami.by является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п. 2. ст. 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

2.4. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему Договору, т. е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких-либо изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

2.5. Заказчик сообщает Исполнителю о своём желании получить платные Услуги (Услугу) в соответствии с настоящим Договором, совершив телефонный звонок по указанному на сайте jasvami.by номеру телефона или же направляя Исполнителю заявку на адрес электронной почты Hannamanko@jasvami.by Все предоставленные данные обрабатываются и хранятся в соответствии с утвержденной индивидуальным предпринимателем Политикой в отношении обработки персональных данных.

2.6. В ответ на заявку Заказчика Исполнитель сообщает Заказчику возможные варианты времени проведения консультации (приёма), из которых Заказчик выбирает вариант, полностью его устраивающий (далее – «Оптимальный вариант»). Отсутствие оптимального варианта является препятствием для акцепта Договора.

2.7. Исключен

2.8. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком Услуги (Услуг) в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором.

2.9. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящего Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: jasvami.by , не менее чем за 1 (один) календарный день до их ввода в действие. Стороны соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о расторжении настоящего Договора), признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок действия договора равен длительности оказания Услуги психологической помощи, выбранной Заказчиком, в соответствии с действующим Прейскурантом цен Исполнителя.

Настоящий Договор считается исполненным, а Услуги оказанными в полном объеме и надлежащего качества без замечаний, с момента совершения платежа по оплате оказанных услуг Заказчиком.

Стороны соглашаются считать датой оказания Услуг, а так же датой заключения Договора и его исполнения - Дату совершения оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.

При безналичной оплате (картой или переводом) дата совершения оплаты Заказчиком фиксируется в платежных документах Заказчика, подтверждающих совершенный платеж.

3.2. При безналичной оплате (банковским перевод на счет Исполнителя или с помощью агентов по сервису E-POS посредством АИС «Расчет», а так же по средствам банковской платёжной карты через систему WebPay (сайт www.webpay.by) момент оплаты Услуг определяется днём поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и представления банком платёжных документов, позволяющих идентифицировать платёж Заказчика. Исполнитель идентифицирует платёж Заказчика на основании названных Заказчиком сведений о наименовании плательщика.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором. В случае расторжения Договора взаиморасчеты между Сторонами проводятся в соответствии с условиями Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель имеет право на отказ от оказания психологической помощи в случае:

4.1.1. если обращение Заказчика не обусловлено наличием у него психологических проблем и (или) необходимостью преодоления последствий кризисных ситуаций;

4.1.2. если Заказчик находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

4.1.3. если действия Заказчика угрожают жизни и (или) здоровью Исполнителя.

4.1.4. если Заказчик не выполняет рекомендации Исполнителя, в том случае, когда это влечет за собой невозможность оказания Исполнителем Услуги, либо влияет на качество оказания Услуг.

4.1.5. когда, по мнению Исполнителя, Заказчика следует перенаправить к другому специалисту, более соответствующему потребностям Заказчика и его состоянию.

4.1.6. Исключен

4.2. Определять самостоятельно формы, методы и способы предоставления Услуг, указанных в настоящем Договоре.

4.2.2. Изменять график и место предоставления Услуг в случае необходимости, с обязательным предварительным согласованием и уведомлением Заказчика.

Соответствующее уведомление может быть осуществлено посредством устного сообщения, отсылки SMS-сообщения на номер мобильного телефона Заказчика и/или отправки сообщения на e-mail, указанный Заказчиком при оформлении заказа на предоставление Услуг

4.3. Заказчик при оказании ему психологической помощи имеет право на:

4.3.1. уважительное и гуманное отношение;

4.3.2. получение психологической помощи независимо от пола, расы, национальности, имущественного положения, религиозных убеждений и других обстоятельств;

4.3.3. обеспечение конфиденциальности при оказании психологической помощи через сохранение профессиональной тайны с учётом требований Закона о психологической помощи;

4.3.4. отказ на любой стадии от оказания психологической помощи, а также от фото-, видео-, аудиозаписей при оказании психологической помощи;

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. своевременно оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.2 прибыть в согласованное с Исполнителем время для оказания Услуг.

4.4.2.1. в случае пропуска\неприбытия Заказчика в согласованное время для оказания Услуг без предупреждения Исполнителя за сутки до назначенного времени, Заказчик обязан оплатить Услуги Исполнителя в полном объёме. Оплата, как и предварительная оплата, не подлежат возврату и являются оплатой фактически понесенных Исполнителем расходов. В дальнейшем Заказчик обязан вносить предоплату не менее, чем за сутки до оказания Услуги, а Исполнитель имеет право не оказывать Услуги Заказчику без внесения предоплаты не менее, чем за сутки до оказания Услуги.

4.4.3. бережно относиться к оборудованию, материалам и другому имуществу Исполнителя; а в случае причинения ущерба возместить его стоимость.

4.4.4. предоставить Исполнителю информацию о состоянии здоровья, перенесенных и имеющихся заболеваниях психического характера, проведенных ранее обследованиях и лечениях, постановке на учет в психиатрических службах, а также иную информацию, необходимую для оказания Услуг.

4.4.5. При получении психологической помощи в составе группы сохранять конфиденциальность личной информации других участников по любым вопросам, которые стали известны Заказчику в процессе такой работы.

4.4.6. Не допускать пропуска консультаций без уважительных причин.

4.4.7. Выполнять указания Исполнителя, касающиеся предмета Договора.

4.4.8. Своевременно и добросовестно осваивать выполнять задания, отведённые для самостоятельной работы.

4.4.9. Не передавать и не допускать возможности передачи третьим лицам и использования в коммерческих целях информационного материала, который предоставляется Заказчику для самостоятельной работы в печатном и/или электронном виде.

4.4.10. Выполнять требования правил Исполнителя для Заказчиков, иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя, нормативных правовых актов Республики Беларусь.

4.4.11. По требованию Исполнителя предоставлять в течение 5 рабочих дней документы и информацию, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.12. Самостоятельно получать у Исполнителя информацию о начале срока предоставления Услуг, а также об иных обстоятельствах, связанных с исполнением условий настоящего Договора.

4.4.13. Исключен

4.4.14. Самостоятельно проверять наличие изменений на Сайте Исполнителя. Продолжение пользования Услугами после уведомления Исполнителем Заказчика об изменении условий настоящего Договора рассматривается как согласие Заказчика с внесёнными изменениями и дополнениями.

4.4.15. Соблюдать требования пожарной безопасности.

4.4.16. Не приносить на территорию Исполнителя колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся вещества, ядовитые, окисляющие или корродирующие вещества, оружие.

4.4.17. Самостоятельно и ответственно контролировать своё собственное здоровье (при наличии кожных и инфекционных заболеваний воздержаться от получения Услуги) и не ставить под угрозу здоровье окружающих.

4.4.18. Во время оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору не осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъёмку без предварительного письменного согласования с Исполнителем.

4.4.19. выполнять рекомендации психолога, сотрудничать с ним.

5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Исполнитель, используя Сайт, предоставляет подробную информацию об Услугах, а также о правилах и условиях оказания Услуг.

5.2. «Стоимость предоставляемых Услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим Прейскурантом цен, размещенным на сайте Исполнителя, и действующим положением о скидках, утвержденным Исполнителем.

5.3. Все расчёты по Договору производятся в валюте Республики Беларусь – белорусских рублях (BYN).

5.4. Заказчик осуществляет оплату первой и последующих консультаций после её завершения (по факту оказания Услуги), безналичным платежом (банковским перевод на счет Исполнителя, с помощью услуг агентов по сервису E-POS посредством АИС «Расчет», а так же по средствам банковской платёжной карты через систему WebPay (сайт www.webpay.by).

Оплата консультации не осуществляется, если Заказчик не доволен качеством оказанных Услуг; Договор в таком случае считается незаключенным и услуги непринятыми, а в будущем заключение Договора становится невозможным.

5.5. Оплата консультации по факту оказания Услуги заменяет акт приёмки-сдачи и обозначает, что Услуга оказана в полном объеме, надлежащего качества и принята Заказчиком без замечаний.

5.6. Заказчик осуществляет оплату заказанных Услуг одним из следующих способов:

5.6.1. Исключен

5.6.2. посредством безналичного банковского или почтового переводов денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно данным и реквизитам, указанным в настоящем Договоре в пункте «Реквизиты Исполнителя, или же с помощью др. подключенных Исполнителем электронных сервисов по организации приема платежей (сервис E-POS посредством АИС «Расчет», а а так же по средствам банковской платёжной карты через систему WebPay (сайт www.webpay.by).

5.7. Исполнитель оставляет за собой право изменения стоимости и/или порядка оплаты предоставляемых Услуг.

5.8. Информирование Заказчика об изменении стоимости и/или порядка оплаты Услуг производится путем размещения на Сайте соответствующего сообщения;

5.9. Изменение стоимости Услуг не распространяется на уже оплаченные Услуги.

5.10. Заказчик принимает Услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с условиями данного Договора.

5.11. В случае финансовой задолженности Заказчика (нарушения сроков и порядка оплаты) Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание Услуг по данному договору, в том числе путём недопуска Заказчика до предоставления Услуг.

5.12. В случае отсутствия Заказчика на консультации (приёме) без уважительной причины стоимость пропущенной Услуги подлежит оплате в полном объёме.

5.13. При пропуске консультации по уважительной причине и при предъявлении документа, выданного компетентным органом (в случае болезни и др.), Заказчик может перенести консультацию на другой день, предварительно согласовав с Исполнителем точное время проведения консультации.

5.14. В случае невозможности оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору, возникшей по вине Заказчика (опоздание, неявка на запланированную консультацию), данные Услуги подлежат оплате Заказчиком в полном объёме.

5.17. Услуги по Договору считаются оказанными Исполнителем Заказчику в день, на который было назначено их оказание.

6. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента их окончания, согласно установленному времени и оплаты Заказчиком.

6.2. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается подписанием акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.3. Оплата консультации по факту оказания Услуги заменяет акт приёмки-сдачи и обозначает, что Услуга оказана в полном объеме, надлежащего качества и принята Заказчиком без замечаний.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь и Договором.

7.2. Нарушением условий Договора считается его невыполнение или ненадлежащее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определённых содержанием Договора.

7.3. Сторона освобождается от определённой настоящим Договором и действующим законодательством Республики Беларусь ответственности за полное или частичное нарушение Договора, если она докажет, что такое нарушение случилось в результате действия форс-мажорных обстоятельств, при условии, что их наступление подтверждается документом, выданным компетентным государственным органом.

7.4. Возврат денежных средств, внесённых в порядке предоплаты, при наличии форс-мажорных обстоятельств осуществляется посредством перерасчета оплаты за следующие консультации. В случае отказа Заказчика от дальнейшего оказания Услуг Исполнителем, возврат денежных средств Заказчику не производится.

7.5. При наличии мотивированного возражения (претензии) о качестве и объёме оказанных Услуг Заказчик подписывает его собственноручно и отправляет его на почтовый адрес Исполнителя, а также отправляет скан возражения на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе «АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» настоящего Договора. Исполнитель обязан рассмотреть возражение и дать Заказчику ответ в течение 30 (тридцати) дней с момента получения возражения. Ответ направляется Заказчику по электронной почте, указанной Заказчиком при отправке Заявки на обучение.

7.6. Максимальная ответственность Исполнителя перед Заказчиком по настоящему Договору или в связи с ним ограничивается суммой стоимости Услуг, которую Исполнитель фактически получил от Заказчика в связи с выполнением соответствующей Услуги в рамках настоящего Договора.

7.7. Исполнитель не несёт ответственности:

7.7.1. за технические неполадки и ошибки в работе Сайта;

7.7.2. за то, каким образом Заказчик будет распоряжаться полученной информацией;

7.7.3. за те решения, которые принимает Заказчик;

7.7.4. за чувства и эмоции, которые испытывает Заказчик,

7.7.5. за физическое и психическое состояние Заказчика.

7.8. Заказчик самостоятельно несёт все расходы, связанные с проживанием и/или прибытием в место оказания Услуг. В случае отмены консультации по любым причинам Исполнитель не возмещает Заказчику расходы, связанные с проживанием и/или прибытием в место оказания Услуг.

7.9. Заказчик отвечает перед самим собой за выполнение (или невыполнение) рекомендаций Исполнителя, применение (или неприменение) в жизни знаний, умений, полученных в процессе работы с Исполнителем, за достижение (или не достижение) поставленных целей.

7.10. Заказчик несёт ответственность за все действия, совершённые во время получения Услуг и за достоверность информации, предоставляемой Исполнителю.

7.11. Исполнитель не даёт гарантий или предостережений, письменно или устно, высказанных или предполагаемых, как для достигнутых результатов, так и для любых последствий любых действий или бездействия Заказчика. Исполнитель не является ответственным за результаты действий или бездействия Заказчика.

7.12. Заказчик несёт ответственность за соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства об авторских правах и об интеллектуальной собственности.

7.13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по поводу выполнения настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем проведения переговоров между Сторонами.

7.14. Если соответствующий спор невозможно решить путем проведения переговоров, он решается в судебном порядке в соответствии с установленной подведомственностью и подсудностью такого спора, согласно действующему законодательству Республики Беларусь, по месту нахождения Исполнителя.

7.15. Во всём неурегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

8.1. Реквизиты Заказчика:

8.1.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при отправке Исполнителю Заявки по получение Услуг.

8.2. Реквизиты Исполнителя:

8.2.1. МАНЬКО АННА ЕВГЕНЬЕВНА ИП

УНП: 791290674

№ BY37PJCB30134064330000000933 в BYN

в Приорбанк ОАО

БИК: PJCBBY2X

8.2.3. Адрес предоставления услуг: 246020 г. Гомель, ул. Сосновая, дом 18, кабинет 6.2.

8.2.4. Телефон: +375296525073

8.2.5. Hannamanko@jasvami.by